

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2692/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท สุขสบาย อพาตเมนต์ จำกัด ฯ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 31

ป.วิ.อ. มาตรา 212

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 31

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้งสองฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โจทก์อุทธรณ์เฉพาะเรื่องที่ศาล
ชั้นต้นคำนวณวันที่จำเลยทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ถูกต้อง ส่วน
ที่ศาลชั้นต้นปรับจำเลยทั้งสองฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมกันนั้นโจทก์
มิได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิพากษาปรับเรียงรายตัว ซึ่งรวมแล้วเกินไป
กว่าที่ปรับรวมกัน เพราะเป็นการเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ และ
อุทธรณ์ของโจทก์ถือไม่ได้ว่าอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตึก
พักอาศัย แต่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ร่วมกันเป็นผู้
ดำเนินการควบคุมงาน ก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ได้รับอนุญาต โดยก่อสร้างเป็น

อาคารพาณิชย์ ทำให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ระวังการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารแล้ว จำเลยที่ 1ที่ 2 ผ่าฝืนคำสั่งติดต่อกันตลอดมา ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 22, 31, 40, 65, 67, 70, 72, 79, 80ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2482 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30, 35, 72, 76 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 ข้อ 1, 3 และฉบับที่ 5(พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ลงวันที่ 5 มีนาคม 2527 ข้อ 1, 2 เรียงกระทรวง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ตาม มาตรา22, 70, 72 ลงโทษตามมาตรา 65 วรรค 1 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน100,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 จำคุก 6 เดือนและปรับ 20,000 บาทฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 31, 40, 65วรรคสอง เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่มีโทษเท่ากัน ลงโทษตามมาตรา 67 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าปรับวันละ 5,000 บาท มีกำหนด 246 วัน รวมเป็น เงิน1,230,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1เป็นเงิน 50,000 บาท และ จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มี

กำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าปรับรวมเป็นเงิน 615,000 บาทด้วย

โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 278 วัน หากให้มีกำหนด 246 วันจำเลยทั้งสองจะต้องถูกปรับวันละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,390,000 บาท ลดกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยทั้งสองเป็นจำนวนเงิน 695,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยฝ่าฝืนจำนวน 278 วันมิใช่ฝ่าฝืนเพียง 246 วัน จึงต้องปรับเป็นเงิน 1,390,000 บาทแต่ที่ศาลชั้นต้นปรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 รวมกันนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2528 (ที่ถูกเป็น พ.ศ. 2522) มิได้มีข้อความบัญญัติในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องนำมาตรา 31 มาใช้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 คือให้ปรับเรียงตามรายบุคคล ศาลจึงต้องปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นรายตัว ปรับรวมกันไม่ได้ แม้โจทก์จะมีได้อุทธรณ์ปัญหาข้อนี้แต่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตามอุทธรณ์ของโจทก์พอถือได้ว่าโจทก์อุทธรณ์ในทำนองขอให้เพิ่มโทษจำเลยทั้งสอง พิพากษาแก้เป็นว่าฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเวลา 278 วัน ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละวันละ 5,000 บาท รวมปรับคนละ 1,390,000 บาท ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งแล้วปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 695,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เรียงตามรายบุคคล เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะเรื่องที่ ศาลชั้นต้นคิดคำนวณจำนวนวันที่จำเลยทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ถูกต้อง ส่วนที่ศาลชั้นต้นปรับจำเลยทั้งสองฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมกันนั้นโจทก์มิได้อุทธรณ์ ดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิพากษาปรับจำเลยทั้งสองเรียงรายตัวซึ่งรวมแล้วเกินไปกว่าที่ปรับรวมกัน เพราะเป็นการเพิ่มโทษจำเลย ทั้งสองโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ ซึ่งตามอุทธรณ์ของโจทก์ก็ถือไม่ได้ว่าอุทธรณ์ให้เพิ่ม โทษ หากแต่เพียงขอให้ลงโทษปรับตามจำนวนวันที่ถูกต้องเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาปรับจำเลยทั้งสองเรียงรายตัวรวมแล้วเกินไปกว่าที่ปรับรวมกัน จึงไม่ต้อง ด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นรายตัว แต่รวมแล้วไม่เกิน 695,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อภิรักษ์ ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>